

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1598

הצעת חוק הדיינים (תיקון – נציגי הוועדה לבחירת דיינים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 6 1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955¹, בסעיף 6, במקום סעיף קטן (א1) יבוא :
"א1) הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין, ייוצגו בוועדה, כל אחת, על ידי בני שני המינים."

דברי הסבר

בין מעשי החקיקה שנועדו לקדם את מעמד האישה נקבעו שריונים המחייבים בחירת אישה אחת לפחות בין נציגי הכנסת, לשכת עורכי הדין והממשלה בוועדה לבחירת דיינים (להלן – הוועדה).
נוסח זה יכול ליצור מצב אליו לא התכוון המחוקק לפיו תבחרנה שתי נשים ואף לא גבר אחד מבין נציגי הממשלה, הכנסת או לשכת עורכי הדין בוועדה. בכך תיווצר הפליה כלפי גברים. הרצון הטוב לתת ייצוג שווה לשני המינים חייב להיות ברור בנוסח החוק.
בהתאם לכך, התיקון המוצע מתקן את חוק הדיינים, התשט"ו–1955, באופן שכוונת המחוקק תהיה ברורה ולפיה המטרה היא להשיג שוויון, אך לא לפגוע בייצוג הגברים.
הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/1075).

הצעת החוק זוהי לפ/24/1075 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 68.